

INFORME Nº 4/2022/SCP

PROCESSO Nº 53500.316344/2022-87

INTERESSADO: PRESTADORAS DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

1. ASSUNTO

1.1. Repasse de ICMS para consumidores de serviços de telecomunicações decorrente aprovação da Lei Complementar nº 194, de 23 de junho de 2022, que entre outras providências, alterou a Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir), para considerar bens e serviços essenciais para fins tributários os relativos aos combustíveis, à energia elétrica, às comunicações e ao transporte coletivo.

2. REFERÊNCIAS

2.1. Normativos:

- 2.1.1. Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996;
- 2.1.2. Lei Complementar nº 194, de 23 de junho de 2022;
- 2.1.3. Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional (CTN);
- 2.1.4. Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, Lei Geral de Telecomunicações (LGT);
- 2.1.5. Regulamento do Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC, aprovado pela Resolução nº 426, de 9 de dezembro de 2005;
- 2.1.6. Regulamento do Serviço Móvel Pessoal – SMP, aprovado pela Resolução nº 477, de 7 de agosto de 2007;
- 2.1.7. Regulamento de Aplicação de Sanções Administrativas (RASA), aprovado pela Resolução nº 589, de 7 de maio de 2012;
- 2.1.8. Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia - SCM, aprovado pela Resolução nº 614, de 28 de maio de 2013;
- 2.1.9. Regimento Interno da Anatel, aprovado pela Resolução nº 612, de 29 de abril de 2013;

2.2. Procedimentos e/ou Documentos Administrativos:

- 2.2.1. Processo SEI nº 53500.048210/2022-28.

3. OBJETO

3.1. Avaliação da repercussão da aprovação da Lei Complementar nº 194, de 23 de junho de 2022 para os consumidores de serviços de telecomunicações e dos desdobramentos regulatórios dela decorrentes, em especial quanto ao repasse de valores ao consumidor advindos da redução da alíquota de ICMS percebida pelas prestadoras.

4. CONTEXTO INICIAL

4.1. A Lei Complementar nº 194, de 23 de junho de 2022, atendendo ao clamor social provocado pelo aumento do custo de vida no Brasil, resultou no reconhecimento legislativo da essencialidade dos serviços de telecomunicações, por meio da inclusão do art. 18-A no Código Tributário Nacional (CTN), entre outros; bem como limitou as alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadores e Serviços (ICMS) incidente sobre os serviços de comunicação – previsto no art. 155, II, da Constituição Federal de 1988 – ao patamar estabelecido para incidência do referido tributo às operações de caráter geral.

4.2. A promulgação do diploma robusteceu a conclusão de diversos atores envolvidos na regulação das telecomunicações no sentido de que a carga tributária incidente sobre o setor estabelecida em patamar elevado, poderia ser danosa ao desenvolvimento do país, à expansão de infraestrutura e à digitalização de

serviços.

O PLP 18/2022

4.3. Referida Lei Complementar teve origem no Projeto de Lei Complementar [PLP 18/2022](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp194.htm) [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp194.htm]. Dos pareceres de seu Relator, Senador Fernando Bezerra Coelho, nota-se que tanto a essencialidade dos serviços de (tele)comunicações quanto a necessidade premente de redução da carga tributária, constituem a motivação, o *animus*, do legislador – neste sentido é o Relatório Legislativo [<https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=9170104&ts=1662983030442&disposition=inline>] correspondente (grifos nossos):

O projeto, na forma aprovada pela Câmara dos Deputados, decorre de importante iniciativa para corrigir os rumos do ICMS, regulando o princípio da essencialidade, mandamento constitucional obrigatoriamente aplicável ao imposto quando adotada a técnica da seletividade, nos termos do entendimento recentemente exarado pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Embora se possa questionar a oportunidade da mudança do regime vigente, é importante lembrar que o período atual requer sacrifícios por parte de todos os entes federativos, em face da crise por que passa o País, causada pela prolongada guerra na Ucrânia. É certo que os efeitos da medida são significativos para os Estados e para o Distrito Federal, bem como para os mercados a que se referem. Merecem, pois, ser tratados com toda a cautela.

No mérito, inicialmente, é importante consignar que a aplicação do princípio da seletividade no ICMS é determinada pela Constituição Federal desde 1988, mas nunca foi verdadeiramente implementada. Ao contrário, devido à facilidade de fiscalização do imposto sobre os segmentos em questão e a alta arrecadação que proporcionava, os produtos e serviços de que trata o PLP, em que pese a sua essencialidade, sempre foram objeto de alíquotas elevadas do imposto pelos entes federativos. Com isso, a sistemática atual vige há mais de trinta anos e somente recentemente é que foi efetivamente questionada. O movimento para a correção de rumo deu-se com a interpretação dada à matéria pelo STF, no julgamento do Recurso Extraordinário nº RE 714.139/SC, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema nº 745), em relação ao ICMS incidente sobre a energia elétrica e sobre os serviços de telecomunicação. Segundo essa decisão, por força do princípio da essencialidade, de que pode servir-se o imposto (art. 155, § 2º, III da Constituição Federal – CF), a alíquota aplicável aos produtos em questão, caso o Estado opte por aplicar a seletividade, não poderia exceder o patamar ordinário de 17 ou 18% (alíquota padrão ou modal). Ante o apelo dos entes federativos, para permitir uma acomodação mais suave na implementação da mudança, o STF modulou os efeitos da decisão, determinando que eles só se façam sentir a partir de 2024.

(...)

A novidade da proposta é obrigar à redução das alíquotas estaduais de ICMS sobre combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo à alíquota modal, na mesma linha do que determinou o STF em sua decisão sobre a incidência do tributo sobre a energia elétrica e as comunicações. Ora, o STF, no citado RE 714139/SC, deu relevo à eficácia negativa do princípio da seletividade, reconhecendo, quando da adoção dessa técnica, pela inconstitucionalidade da lei estadual que fixou alíquota superior à média para itens considerados essenciais, no caso a energia elétrica. Evidentemente, estabeleceu, com esse entendimento, uma limitação ao poder de tributar do Estado. O PLP nº 18, de 2022, pois, limita-se a regular e disciplinar, por meio de lei complementar, o alcance desse limite, especificando alguns bens essenciais e estabelecendo a consequência jurídica para essa caracterização. Tudo nos exatos limites da Constituição e do atual entendimento do STF.

Ainda em respeito ao pacto federativo, o projeto respeita a faculdade dos entes de aplicar alíquotas reduzidas em relação aos bens referidos (...), como forma de beneficiar os consumidores em geral, o que preserva Estados que, eventualmente, já apliquem alíquotas mais benéficas para determinados bens e serviços integrantes desse rol.

4.4. No mesmo sentido são os termos do Pareceres nrs. 212, DE 2022-PLN/SF [<https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=9170304&ts=1662983028853&disposition=inline>] e 215, DE 2022-PLN/SF [<https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=9172561&ts=1662983029222&disposition=inline>], ambos do Senador Relator do PLP;

4.5. Destaque-se que no curso da tramitação legislativa do referido PLP nº 18/2022, dentre as manifestações recebidas da sociedade, foi recebida manifestação de apoio da **Conexis Brasil Digital** (Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviços Móveis Celular e Pessoal), entidade que representa as principais operadoras do setor de telecomunicações no Brasil (Algar Telecom, Claro, Oi, TIM, Vivo e Sercomtel) [<https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=9177215&ts=1662983023943&disposition=inline>], cujos termos igualmente destacam a essencialidade dos serviços de comunicações para o desenvolvimento e a digitalização do país, assim como o impacto da carga tributária para o ecossistema das telecomunicações e para a conta do cidadão (negrito do original; sublinhados nossos):

A cada ano, a conectividade se torna mais essencial para a sociedade e para o desenvolvimento econômico do País. A internet é fundamental para possibilitar o acesso da população a meios de comunicação, serviços públicos, educação etc. Apesar disso, **o Brasil é um dos países que mais tributam o setor de telecom no mundo e é duas vezes mais tributado**

que a economia como um todo. Para se ter uma ideia, a conta da população brasileira aumenta cerca de 50% na média devido aos tributos sobre o consumo, ou seja, a cada R\$ 10 de serviços de telecomunicações, são pagos quase R\$ 5 de tributos.

O ICMS é o principal imposto que compõe a elevada carga tributária do setor: responde por 33% a 54% do valor da conta a depender da alíquota do Estado, que varia de 25% a 35%. Na telefonia móvel, o mercado de telecomunicação brasileiro é o mais tributado entre os 10 maiores mercados do mundo, além de ser líder mundial em tributação sobre banda larga fixa.

Nesse sentido, compartilhamos, em anexo, manifesto assinado por várias entidades em defesa da aprovação do PLP 18/22 na forma aprovada pela Câmara dos Deputados, de modo a preservar as comunicações no texto. Isso porque a carga tributária é um elemento de grande impacto sobre a expansão da conectividade, a garantia da inclusão digital, a oferta de serviços e o crescimento de novos modelos de negócios.

4.6. A essa manifestação foi anexado, ainda, manifesto de apoio (páginas 3/4 do documento acima), assinado por diversas entidades representativas do setor, a saber: Abrint (Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações); Brasscom (Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação); Conexis Brasil Digital (Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel Celular e Pessoal); ConTIC (Confederação Nacional da Tecnologia da Informação e Comunicação); Febratel (Federação Brasileira de Telecomunicações); Fenainfo (Federação Nacional das Empresas de Informática); Feninfra (Federação Nacional de Instalação e Manutenção de Infraestrutura de Redes de Telecomunicações e de Informática); e TelComp (Associação Brasileira das Prestadoras de Serviços de Telecomunicações Competitivas).

Estudo Técnico da Anatel

4.7. Ainda sobre o tema, a Superintendência de Competição da Anatel ("SCP") havia apontado, no contexto anterior à aprovação e promulgação da referida LC nº 194/2022, diversas implicações positivas da então proposta legislativa.

4.8. O estudo da SCP foi realizado para análise [\[RB1\]](#) das consequências potenciais do julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Recurso Extraordinário 714.139 em que se discutiu, à luz dos arts. 150, II, e 155, § 2º, III, da Constituição federal, a constitucionalidade do art. 19, I, a, da Lei 10.297/1996 do Estado de Santa Catarina, que estabeleceu alíquota diferenciada de 25% para o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica e os serviços de telecomunicação, ao passo que para as "operações em geral" é aplicada a alíquota de 17%.

4.9. Na ocasião, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu a seguinte tese, que teve seus efeitos modulados para 2024:

Tema nº 745 "Adotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços"

4.10. Transcrevam-se, neste ponto, apenas parte dos resultados que foram então antevistos, a partir de estimativas sobre a matéria, tal como se apresentara à época e conforme descrição realizada no Informe nº 47/2022/CPAE/SCP (8519986), processo SEI nº 53500.046005/2022-28 (para visualização dos elementos gráficos suprimidos nesta transcrição sugere-se consulta ao original do documento eletrônico):

"4.3. Em estudo elaborado pela Anatel chamado "Relatório de nível de carga tributária e custo de cestas de serviços", disponível em https://sei.anatel.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?NMLZh5iV6nbOCmPPHjssYO7ecW3la5ZtxFzuL_relqZ8L3mCXpDwpWj43Y64iTm1DEA9jNIPlYHBKZq354jBP89M01uIBL-xyGYs_DnILBVTQqJi9Nuq_7e_sBm8Vlrg e anexo a este documento (SEI nº 8514556), aponta que atualmente o Brasil é o 6º (sexto) maior mercado em telefonia móvel no mundo e o 5º (quinto) maior mercado nacional em banda larga fixa.

4.4. Porém, por outro lado, este mesmo Relatório apresenta que o Brasil possui uma alta carga tributária relativa no setor de telecomunicações, em comparação com os demais países. A título de comparação, a carga tributária para o setor no ano de 2019 foi na ordem de 40,2%, umas das maiores do mundo segundo a ranking da União Internacional de Telecomunicações (UIT), sendo que estes percentuais estão muito acima da média de carga tributária dos países da América Latina, por exemplo, cujo valor médio está na faixa de 18%.

4.5. Essa elevada carga tributária tem impactos diretos sobre a eficiência e desempenho do setor de telecomunicações brasileiro. Entende-se que a racionalização das taxas e contribuições incidentes sobre o setor, para patamares equivalentes à média global, e a simplificação dos mecanismos de incidência dos impostos

podem incentivar investimentos produtivos das operadoras na qualidade das redes e, potencialmente, resultar em preços mais módicos para o consumidor.

4.6. O cenário atual do mercado de telecomunicações, tanto em nível global quanto em nível nacional, tem nos mostrado que há uma enorme demanda por conectividade por parte do público em geral, ou seja, uma demanda cada vez maior pelo uso de rede de dados.

4.7. As Figura 1 e Figura 2, a seguir, mostram o crescimento deste tráfego de dados associados ao Serviço de Comunicação Multimídia (SCM ou banda larga fixa) e ao Serviço Móvel Pessoal (SMP ou banda larga móvel), sendo proporcionalmente mais vertiginoso no segmento móvel.

4.8. Essa demanda crescente por tráfego de dados é uma realidade no setor de telecomunicações, especificamente no mercado de telefonia móvel. Esse crescimento no tráfego de dados gera a necessidade de ampliação da cobertura móvel para suportar esse tráfego crescente. E no caso, a ampliação desta cobertura somente poderá ocorrer por meio do aumento no número de ERBs (Estações Rádio Bases) e da rede de telecomunicações que as suporte, ou seja, pela ampliação da atual infraestrutura de telecomunicações existente.

4.9. O desafio se torna maior ainda com a proximidade da implementação da tecnologia de quinta geração (5G) no Brasil, que em razão de ser uma tecnologia disruptiva na sua essência, demandará investimentos cada vez maiores para atualização e instalação de redes de telecomunicações. Porém, a questão envolvendo a ampliação da infraestrutura esbarra em um ponto crucial, no caso os altos investimentos necessários para a sua consecução, sendo que a falta de investimentos pode inibir o crescimento da indústria e os benefícios socioeconômicos que o maior uso de serviços de telecomunicações móveis pode trazer.

4.10. Neste ponto é que uma alteração na ordem tributária atualmente vigente no país poderá alavancar projetos de infraestrutura, principalmente no setor de telecomunicações, de forma a ampliar os níveis de investimentos, uma vez que o esse setor se defronta com um sistema tributário complexo e altíssima carga tributária.

4.11. Existem alguns estudos que apontam o quanto uma carga tributária elevada pode ser um fator inibidor para o desenvolvimento do setor de telecomunicações, uma vez que acaba se tornando um empecilho para atração de maiores investimentos, além de contribuir para a elevação dos preços finais do serviço junto aos consumidores. Destacamos abaixo alguns trabalhos que destacam estes pontos.

4.12. Por exemplo, segundo estudos da Global System for Mobile Communication (GSMA), intitulado "Tributação do Setor Móvel no Brasil" e disponível em <https://www.gsma.com/publicpolicy/wp-content/uploads/2020/10/GSMA-Mobile-taxation-in-Brazil-PT-2020.pdf>, a adoção de políticas para reduzir a carga tributária, incluindo taxas e contribuições sobre as operadoras, poderia permitir a redução dos preços ao consumidor, aumentando a acessibilidade e estimulando, dessa forma, o crescimento do número de assinantes e maior utilização dos serviços. Além disso, essa redução poderia incentivar as operadoras a aumentar o investimento em infraestrutura. Isso melhoraria a qualidade da rede e continuaria a reduzir a desigualdade em termos de cobertura."

(...)

"4.19. No estudo elaborado pelos professores Erly Cardoso Teixeira e Maria Aparecida Silva Oliveira chamado "Aumento da oferta e redução de impostos nos serviços de infraestrutura na economia brasileira: uma abordagem de equilíbrio geral", e disponível em <https://www.scielo.br/j/rbe/a/MmZKHTQyB6tqNJQw9FhkZrK/?lang=pt>, os autores destacam que as políticas de aumento na oferta de serviços de infraestrutura e de redução nos impostos incidentes sobre o seu uso levariam ao crescimento do nível de atividade agregado com maior ênfase nos setores transporte, energia elétrica e comunicações, visto que tais políticas confeririam maior competitividade aos setores produtivos nacionais e também a elevação da remuneração aos fatores capital e trabalho, o que implicaria elevação na renda e no consumo das famílias.

4.20. Os autores ainda salientam que, embora a política de redução tributária leve a uma redução nas receitas do governo, a expansão da economia, dada principalmente pelo aumento da oferta de serviços de infraestrutura, elevaria a arrecadação tributária e mais que compensaria a redução consequente da política de redução tributária. Assim a combinação das duas políticas elevaria a competitividade do setor produtivo, sem prejudicar o orçamento do setor público, uma vez que o PIB apresentaria taxas de crescimento positivas e mais significativas em resposta à política de aumento de oferta de serviços na infraestrutura, combinado com um ganho de utilidade para os consumidores, ou seja, a economia seria beneficiada como um todo.

4.21. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) por meio do relatório "Avaliação da OCDE sobre Telecomunicações e Radiodifusão no Brasil 2020" disponível em <https://www.oecd.org/publications/avaliacao-da-ocde-sobre-telecomunicacoes-e-radiodifusao-no-brasil-2020-0a4936dd-pt.htm>, apresenta questões de ordem tributárias que impactam diretamente os serviços de telecomunicações, especificamente quanto ao ICMS e os fundos setoriais.

4.22. Destaca a OCDE que a alta carga do ICMS aliada a sua complexidade, uma vez que o respectivo tributo integra a sua própria base de cálculo (cálculo do imposto "por dentro") acaba por afetar o custo dos serviços de comunicações e resulta em barreiras de entrada mais altas para algumas operadoras, o que pode afetar os recursos administrativos necessários tanto para as empresas e autoridades fiscais como para a estrutura do

mercado, interferindo, por exemplo, na entrada no mercado, na continuação dos negócios e no crescimento de operadoras de pequeno porte e, por conseguinte, prejudicar a competição no setor. Outro fator de impacto diretamente é o fato de alguns estados brasileiros mais pobres possuírem altas alíquotas de ICMS em desproporção com a renda mais baixa da população, podendo-se constituir em uma barreira significativa aos segmentos mais pobres da população, fazendo com que estes não consigam conectar-se à Internet e a participar da economia digital.

4.23. Em ambos os casos acima apontados pela OCDE, a complexidade do ICMS resulta em uma perda de excedente econômico, de forma que o referido órgão recomenda a harmonização das alíquotas de ICMS entre estados da federação.”

(...)

“4.30. Além disto, alta carga tributária acaba também por frear a demanda pelos serviços de telecomunicações por parte dos consumidores, uma vez que altos preços podem ser uma barreira significativa à adoção destes serviços, sendo que os preços de serviços de comunicações dependem, em grande parte, das condições competitivas do mercado em cada país, ainda mais que neste setor os custos fixos são extremamente altos. Neste sentido, além do nível de competição, o alto nível de tributos no setor, tal como o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), também influencia a acessibilidade dos preços de serviços de telecomunicações no Brasil, o qual tem um peso considerável no preço de varejo de serviços de comunicações no país.

4.31. A título de observação, podemos analisar por exemplo o caso dos processos de reajustes tarifários homologados pela Anatel para as concessionárias do STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado). Nestes processos, por força dos Contratos de Concessão, as tarifas são homologadas pela Agência livres de tributos e encargos setoriais, cabendo a empresa aplicar o valor do ICMS à tarifa de acordo com a alíquota deste tributo para cada estado da federação. Assim, em um determinado estado onde a alíquota do ICMS seria de 25%, resultaria em uma tarifa cerca de 41% acima do valor líquido.

4.32. Nesse contexto, qualquer iniciativa no sentido de reduzir a alíquota do ICMS sobre os serviços de comunicações trará impacto direto no preço final dos usuários dos serviços. Isso porque os preços dos serviços de telecomunicações são apresentados aos usuários de telecomunicações líquidos de tributos (ICMS e PIS/COFINS), sendo que qualquer redução na alíquota desses impostos resultaria em redução direta no preço final para o usuário.

4.33. É possível que surjam questionamentos no sentido de que tamanha iniciativa de redução das alíquotas pudessem ser absorvidas pelas prestadoras de serviços de telecomunicações em detrimento do repasse direto de todo benefício aos usuários dos serviços de telecomunicações, entretanto, tal cenário parece pouco provável, uma vez que do ponto de vista dos serviços de telefonia fixa em regime de concessão existe um procedimento de acompanhamento tarifário previsto nos contratos de concessão.

4.34. No caso, as tarifas de telefonia fixa são reguladas líquidas de impostos com a aplicação do regime tarifário de teto de preços. Ou seja, a Anatel fixa os valores máximos que podem ser praticados pelas concessionárias, líquido de impostos. Assim, uma redução na alíquota implica redução direta e automática nos preços regulados para o usuário final. E seguindo as regras dos contratos de concessão, as concessionárias apenas podem reajustar seus preços conforme regra pré-estabelecida contratualmente, que atualmente é regida pelo índice inflacionário do setor (IST) deduzido do fator de produtividade (regulado pela Anatel). Portanto, para a telefonia fixa em regime de concessão tal hipótese de absorção de parte da redução tributária pela concessionária não é possível.

4.35. Do ponto de vista dos serviços prestados em regime de autorização, onde a liberdade de preços é a regra, a Agência possui o Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações – RGC, aprovado pela Resolução nº 632/2014, que disciplina a relação entre a prestação dos serviços e seus consumidores. Mais uma vez, os preços em regime de autorização também são apresentados aos consumidores líquidos de impostos. Isso quer dizer que a redução na alíquota do ICMS resultará na automática redução da fatura paga pelo usuário final pelo serviço contratado. Adicionalmente, nos termos do art. 65 do RGC, os reajustes dos valores das tarifas ou preços não podem ser realizados em prazos inferiores a 12 (doze) meses. E esses reajustes devem seguir o índice inflacionário previamente indicado no plano de serviço. Assim, para os planos vigentes, as prestadoras não poderiam alterar as regras de reajustes na tentativa de incorporar parcela do ganho decorrente da redução tributária. O que poderia ser feito seria o lançamento de novos planos com preços maiores, mas que teriam que contar com a escolha dos usuários, o que, em um regime de competição, não parece ser crível que uma prestadora eleve seu preço pois poderá perder usuários para seu concorrente.”

(...)

“4.38. Os serviços de telecomunicações são fundamentais para o crescimento e o Informe 47 (8519986) SEI 53500.046005/2022-28 / pg. 8 desenvolvimento econômico, com reflexos diretos no desempenho da produtividade industrial, na inclusão social e bem-estar da população, além de gerar uma contribuição valiosa ao PIB brasileiro. Esse caráter essencial também é refletido na conectividade, visto que atualmente o Brasil possui em torno de 342,6 milhões de acessos nos mais variados serviços de telecomunicações, expressando a sua importância em nossa sociedade. Desta maneira, as altas cargas tributária aplicadas também acabam por prejudicar essa essencialidade junto aos serviços de telecomunicações, dificultando o desenvolvimento contínuo

do setor, com restrições na expansão dos níveis de investimentos em infraestrutura, bem como interferindo diretamente sobre os preços finais aos consumidores, prejudicando de certa forma a ampliação de acessos e a inclusão digital.”

Implementação pelas UF's

4.11. Destaque-se que a nova lei complementar não parece modificar de forma imediata a legislação preexistente no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, sujeitos ativos da obrigação tributária, salvo quanto ao estabelecimento de um patamar máximo no que se refere à alíquota do ICMS, o qual deveria ser, e efetivamente foi, objeto de implementação por medida normativa específica, por parte de cada Unidade da Federação. Conclusão idêntica deve ser aplicada ao que se refere à responsabilidade tributária pelo recolhimento do ICMS comunicação. Deve-se interpretar, portanto, que, no contexto posterior à promulgação da LC nº 194/2022, continuam aplicáveis, salvo quando explicitamente contrários à nova legislação, os entendimentos administrativos e jurisprudenciais que conformam e dão sentido às normas do sistema tributário nacional.

4.12. Neste ponto, e no que se refere ao ICMS, é importante mencionar o que consta do art. 4º da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, o qual traça o conteúdo exato da noção de contribuinte do referido tributo:

Art. 4º Contribuinte é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize, com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operações de circulação de mercadoria ou prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior.

A Manutenção da Distinção entre Contribuintes de Fato e de Direito

4.13. A análise do contexto normativo posterior à LC nº 194/2022 torna possível afirmar, ainda, no que se refere aos impostos indiretos como o ICMS, que se encontra mantida a distinção, a qual sempre possuiu contornos jurisprudenciais e doutrinários, entre contribuinte de fato e de direito ou entre repercussão meramente econômica e repercussão jurídica da exação.

4.14. Neste ponto, é de se esperar que, salvo novo entendimento de caráter vinculante que venha a modificar a normatização aplicável, a ser manifestado em sede judicial, continuarão a ser utilizados os precedentes mais conhecidos sobre a matéria.

4.15. Quanto a este aspecto, manifestação da Procuradoria Federal Especializada junto à Anatel em sede de Ação Civil Pública movida por associação de consumidores perante a Justiça Federal do Maranhão, na qual se pleiteavam compensações decorrentes da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, consiste em importante fonte de interpretação prévia sobre o tema, quando aplicável ao setor de telecomunicações.

4.16. Veja-se o que constou, à época, do referido documento (Informações n. 164/2021/PFE-ANATEL/PGF/AGU, Processo SEI nº 53500.019432/2021-52, 5 de maio de 2021):

“44. A autora narra a existência de duas decisões judiciais proferidas pelo STF: i) no Recurso Extraordinário n. 574706 - Com Repercussão Geral o STF declarou a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS; ii) no Recurso Extraordinário n. 1053574 o STF decidiu que o valor do PIS e da COFINS poderia ser repassado ao consumidor final.

45. A partir desses dois julgados a autora concluiu que se o valor do PIS e da COFINS poderia ser repassado ao consumidor final, mas parte desse valor era pago a maior em razão da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS, com a exclusão dessa parcela, os consumidores teriam feito pagamentos de valores às prestadoras a maior do que o efetivamente devido. Logo, para evitar o enriquecimento sem causa das prestadoras, os consumidores deveriam ser ressarcidos pelas prestadoras.

46. Apesar da simplicidade do raciocínio jurídico esposado pela autora, ela padece de sérios equívocos. É o que se passa a explicar.

47. O Direito Tributário classifica os tributos quanto à possibilidade de translação do seu encargo econômico-financeiro para uma pessoa diferente daquela definida em lei como sujeito passivo. Assim, de acordo com essa classificação de tributos, separam-se aqueles tributos que já foram tecnicamente concebidos como aptos à transferência do encargo (tributos indiretos), daqueles tributos que não permitem tal translação (tributos diretos). Como exemplos de tributos diretos, pode-se citar o IR e o IPTU, enquanto o ICMS e o IPI são exemplos de tributos indiretos.

48. Essa classificação é de natureza eminentemente jurídica, pois ela não trata de uma simples transferência da carga econômica de um tributo para uma outra pessoa diversa do sujeito passivo; a rigor, todo tributo é repassado para o consumidor final da cadeia econômica. Ora, o preço do bem produzido ou do serviço prestado deve embutir todos os

custos de produção inclusive os tributos incidentes sobre os bens/serviços e o empresário. Dito de outra forma, essa classificação leva em conta unicamente critérios jurídicos, e não econômicos.

49. Essa classificação tem utilidade quando se trata de pedido de restituição do indébito tributário. Para os tributos diretos, nada há de exigir do sujeito passivo, basta que ele comprove o pagamento indevido de um tributo ("Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo [...]"), enquanto para os tributos indiretos o ressarcimento ao sujeito passivo está condicionado às exigências do art. 166 do CTN, in verbis: Art. 166, CTN - A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la."

4.17. No caso específico do ICMS comunicação, vale observar, na mesma linha de raciocínio, que a aplicação do art. 166 do Código Tributário Nacional – o que, apenas em tese, comportaria a legitimidade do consumidor final para pleitear a restituição do imposto supostamente pago a maior – não foi, até o momento, e considerando os fatos que são de conhecimento desta Agência, afirmada em grau definitivo pelos Tribunais Superiores.

4.18. A título de exemplo, precedente conhecido do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria limita a aplicação de tese de igual natureza exclusivamente ao ICMS, no caso, incidente sobre energia elétrica. No Recurso Especial 1.299.303, rel. min. Cesar Asfor Rocha, Primeira Seção, DJe 14.08.2012 (tema de recurso repetitivo 537), aquela Corte Superior, em Acórdão que alterou a jurisprudência até então vigente, decidiu que o consumidor de serviços de energia elétrica tem direito a pleitear a restituição de ICMS pago sobre "capacidade elétrica contratada, mas não utilizada".

5. DO REPASSE AOS CONSUMIDORES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

5.1. Estabelecida a necessidade de repasse da redução da alíquota do ICMS aos consumidores sob o ponto de vista econômico e tributário, é relevante ponderar uma consequência sob o ponto de vista consumerista da inobservância desse dever.

5.2. Por força do disposto na Lei nº 12.741, de 8 de dezembro de 2012, que dispõe sobre medidas de esclarecimento ao consumidor e introduz alterações no Código de Defesa do Consumidor (CDC), Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, há, nos documentos de cobrança dos serviços de telecomunicações, a segregação clara do valor dos tributos em relação ao preço cobrado.

5.3. Trata-se, inclusive, de direito básico do consumidor, conforme previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

5.4. No mesmo sentido, o inciso IV do artigo 3º da Lei Geral de Telecomunicações, o usuário de serviços de telecomunicações tem direito à informação adequada sobre as condições de prestação dos serviços, suas tarifas e preços e a reparação dos danos causados pela violação de seus direitos.

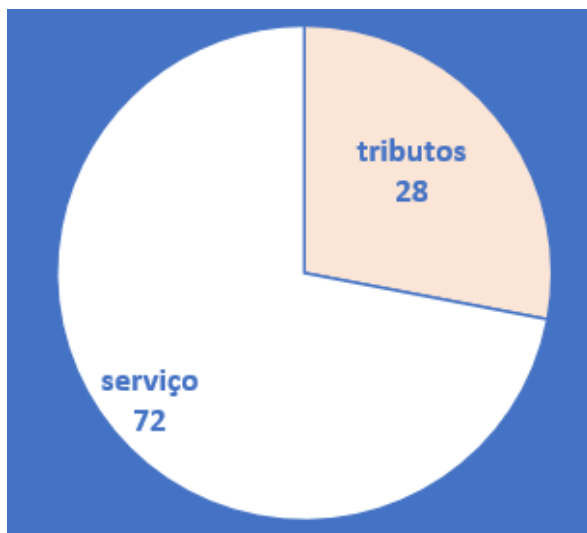
Art. 3º O usuário de serviços de telecomunicações tem direito:

IV - à informação adequada sobre as condições de prestação dos serviços, suas tarifas e preços;

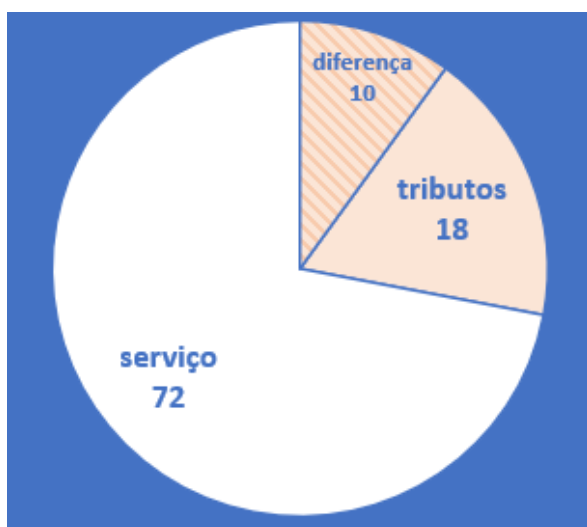
5.5. A título de reforço, a obrigação de discriminação e detalhamento desses valores foi consolidado para o setor no art. 74, VII, do Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações (RGC).

5.6. Em outras palavras, é transparente para o consumidor a formação do preço que lhe é cobrado, ao menos em relação ao ICMS. Ora, se parcela do preço formado corresponde ao tributo repassado, havendo manutenção do valor cobrado em face da redução da alíquota, estamos diante, em verdade, de um reajuste do valor cobrado originalmente.

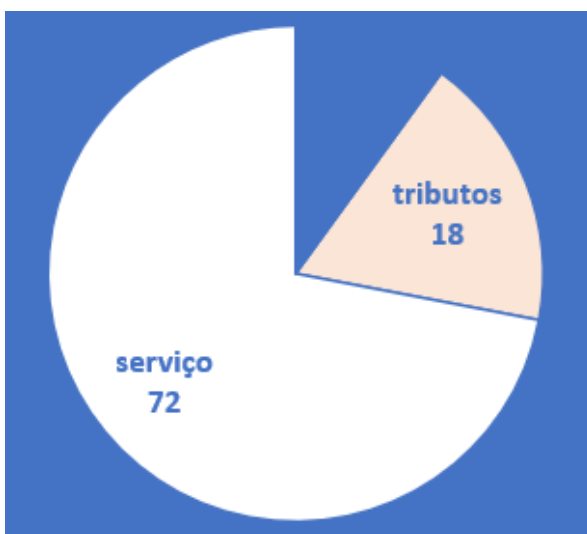
5.7. Assim, se o preço de um serviço de telecomunicações é R\$ 100, sendo R\$ 28 de tributos e R\$ 72 recolhidos para a empresa.



5.8. E, com a redução da carga tributária, o valor dos tributos é reduzido para R\$ 18, mantendo-se, contudo, o preço de R\$ 100,00, resta evidente que a empresa incrementou em R\$ 10,00 os valores que recolhe do consumidor para si.



5.9. Quando o devido seria a empresa hipotética efetivamente reduzir o valor percebido pelo cliente para R\$ 90,00, ajustando-o à nova realidade tributária.



5.10. Nessa lógica, houve um reajuste: (a) não previsto em contrato; e, (b) muito possivelmente em período inferior a 12 (doze) meses.

5.11. Agir de modo diverso, incorporando a diferença decorrente da redução tributária equivale, para o consumidor, a um efetivo reajuste do serviço.

5.12. A não previsão em contrato desse reajuste viola o art. 3º, IV, e 50, III, do RGC, bem como é

prática vedada em decorrência de sua abusividade, nos termos do art. 39, XIII, do Código de Defesa do Consumidor:

Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

XIII - aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do legal ou contratualmente estabelecido.

RGC

Art. 3º O Consumidor dos serviços abrangidos por este Regulamento tem direito, sem prejuízo do disposto na legislação aplicável e nos regulamentos específicos de cada serviço:

IV - ao prévio conhecimento e à informação adequada sobre as condições de contratação, prestação, meios de contato e suporte, formas de pagamento, permanência mínima, suspensão e alteração das condições de prestação dos serviços, especialmente os preços cobrados, bem como a periodicidade e o índice aplicável, em caso de reajuste;

Art. 50. Antes da contratação, devem ser claramente informadas ao Consumidor todas as condições relativas ao serviço, especialmente, quando for o caso:

III - data e regras de reajuste;

5.13. De outro lado, para a maior parte dos contratos que não coincidem com a data-base de alteração da alíquota do ICMS, também haverá a realização de reajuste em prazo inferior a 12 (doze) meses, o que também é expressamente vedado pelo RGC:

5.14. Dessa forma, conclui-se que, por razões econômicas, tributárias e consumeristas, deve ocorrer o repasse ao consumidor da redução das alíquotas de ICMS realizadas pelos Estados em decorrência do disposto na Lei Complementar nº 194, de 23 de junho de 2022.

5.15. A maneira como será realizado esse repasse deve ser detalhada pelas empresas, inclusive quanto aos consumidores pré-pagos e ex-clientes que deixaram a sua base.

5.16. Finalmente, vale reiterar os termos do já citado Estudo sobre impactos da redução de tributos e encargos setoriais nos serviços de telecomunicações consubstanciado no Informe 47/2022/CPAE/SC (8519986), o qual, importante mencionar, realizou mera estimativa dos impactos do projeto legislativo que veio a resultar na Lei Complementar 194/2022. Senão vejamos:

4.32. (...) qualquer iniciativa no sentido de reduzir a alíquota do ICMS sobre os serviços de comunicações trará impacto direto no preço final dos usuários dos serviços. Isso porque os preços dos serviços de telecomunicações são apresentados aos usuários de telecomunicações líquidos de tributos (ICMS e PIS/COFINS), sendo que qualquer redução na alíquota desses impostos resultaria em redução direta no preço final para o usuário.

4.33. É possível que surjam questionamentos no sentido de que tamanha iniciativa de redução das alíquotas pudessem ser absorvidas pelas prestadoras de serviços de telecomunicações em detrimento do repasse direto de todo benefício aos usuários dos serviços de telecomunicações, entretanto, tal cenário parece pouco provável, uma vez que do ponto de vista dos serviços de telefonia fixa em regime de concessão existe um procedimento de acompanhamento tarifário previsto nos contratos de concessão.

4.34. No caso, as tarifas de telefonia fixa são reguladas líquidas de impostos com a aplicação do regime tarifário de teto de preços. Ou seja, a Anatel fixa os valores máximos que podem ser praticados pelas concessionárias, líquido de impostos. Assim, uma redução na alíquota implica redução direta e automática nos preços regulados para o usuário final. E seguindo as regras dos contratos de concessão, as concessionárias apenas podem reajustar seus preços conforme regra pré-estabelecida contratualmente, que atualmente é regida pelo índice inflacionário do setor (IST) deduzido do fator de produtividade (regulado pela Anatel). Portanto, para a telefonia fixa em regime de concessão tal hipótese de absorção de parte da redução tributária pela concessionária não é possível.

4.35. Do ponto de vista dos serviços prestados em regime de autorização, onde a liberdade de preços é a regra, a Agência possui o Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações – RGC, aprovado pela Resolução nº 632/2014, que disciplina a relação entre a prestação dos serviços e seus consumidores. Mais uma vez, os preços em regime de autorização também são apresentados aos consumidores líquidos de impostos. Isso quer dizer que a redução na alíquota do ICMS resultará na automática redução da fatura paga pelo usuário final pelo serviço contratado. Adicionalmente, nos termos do art. 65 do RGC, os reajustes dos valores das tarifas ou preços não podem ser realizados em prazos inferiores a 12 (doze) meses. E esses reajustes devem seguir o índice inflacionário previamente indicado no plano de serviço. Assim, para os planos vigentes, as prestadoras não poderiam alterar as regras de reajustes na tentativa de incorporar parcela do ganho decorrente da redução tributária. O que poderia ser feito seria o lançamento de novos planos com preços maiores, mas que teriam que contar com a escolha dos usuários, o que, em um regime de competição, não parece ser crível que uma prestadora eleve seu preço pois poderá perder usuários para seu concorrente.”

6. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Da plausibilidade jurídica da medida

6.1. Uma vez identificado o problema e verificada a pertinência e, mais que isso, a necessidade e atuação estatal imediata sob o risco de, persistindo a situação encontrada, tornar-se impossível sua correção e a restauração do *status quo* alinhado à regulação, impende fundamentar no arcabouço normativo pátrio a competência desta Agência agir.

6.2. Os artigos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (DL 4.657/42) introduzidos pela Lei nº 13.655/18 positivaram diversos parâmetros considerados pela doutrina contemporânea na interpretação e aplicação do direito público. Neste sentido, as decisões administrativas devem ser tomadas levando-se em conta suas consequências práticas (art. 20), com base em valores jurídicos concretos, o que se verifica no caso em questão, que cuida da defesa do interesse do consumidor de serviços de telecomunicações, devendo as normas ser interpretadas de acordo os obstáculos e dificuldades reais do gestor (art. 22).

6.3. Isto posto, o interesse público e a efetividade da medida devem estar revestidos de proporcionalidade, consoante ditames do art. 2º, parágrafo único, inciso VI da Lei nº 9.784/99, que regula o processo administrativo em âmbito federal, e também no art. 4º da Lei nº 13.848/19, que dispõe sobre a gestão, a organização, o processo decisório e o controle social das agências reguladoras, *in verbis*:

L. 9.784/99:

Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:

(...)

VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público; (grifo nosso)

L. 13.848/19:

Art. 4º A agência reguladora deverá observar, em suas atividades, a devida adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquela necessária ao atendimento do interesse público. (grifo nosso)

6.4. É pertinente destacar, neste ponto, que a previsão de instrumentos consensuais de atuação da Agência não anula a possibilidade de utilização das medidas tradicionais, conforme juízo discricionário da Anatel e a depender dos bens jurídicos tutelados.

6.5. Assim, as medidas de coerção tradicionais postas à disposição da Agência pelo ordenamento jurídico também se apresentam como alternativas a serem utilizadas, com fundamento no embasamento técnico, sempre que tais medidas, embora mais contundentes, se revelem proporcionais, em consonância com a boa-fé objetiva, e capazes de atender aos objetivos de interesse público e coletivos tutelados pelo órgão regulador.

6.6. Inicialmente, destaca-se a competência da Anatel para a adoção de tal medida, conforme preceituam, de modo harmônico, diversos dispositivos da LGT:

Art. 19. À Agência compete adotar as medidas necessárias para o atendimento do interesse público e para o desenvolvimento das telecomunicações brasileiras, atuando com independência, imparcialidade, legalidade, impessoalidade e publicidade, (...).

XVIII - reprimir infrações dos direitos dos usuários;

XXV - decidir em último grau sobre as matérias de sua alçada, sempre admitido recurso ao Conselho Diretor;

Art. 38. A atividade da Agência será juridicamente condicionada pelos princípios da legalidade, celeridade, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, impessoalidade, igualdade, devido processo legal, publicidade e moralidade.

Art. 108. (...)

§ 3º Serão transferidos integralmente aos usuários os ganhos econômicos que não decorram diretamente da eficiência empresarial, em casos como os de diminuição de tributos ou encargos legais e de novas regras sobre os serviços.

Art. 175. Nenhuma sanção será aplicada sem a oportunidade de prévia e ampla defesa.

Parágrafo único. Apenas medidas cautelares urgentes poderão ser tomadas antes da defesa.

6.7. A possibilidade de adoção de medida cautelar encontra ainda respaldo nos termos do disposto no art. 45 da Lei nº 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, *in verbis*:

Art. 45. Em caso de risco iminente, a Administração Pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado.

6.8. As condições para adoção de medidas cautelares pela Anatel encontram-se disciplinadas no art. 52 de seu Regimento Interno, que dispõe o seguinte:

Art. 52. A Agência poderá, motivadamente e observadas as competências estabelecidas neste Regimento, adotar medidas cautelares indispensáveis para evitar dano grave e irreparável ou de difícil reparação, sem a prévia manifestação do interessado.

§ 1º Até que eventual pedido de concessão de efeito suspensivo seja julgado, todas as decisões previstas na medida cautelar deverão ser cumpridas.

§ 2º A decisão do pedido de concessão de efeito suspensivo terá caráter urgente e prioritário em face dos demais.

§ 3º As medidas cautelares podem ser adotadas no curso do procedimento ou, em caso de risco iminente, antes dele.

§ 4º As medidas cautelares adotadas no curso do procedimento não obstam o seu prosseguimento, devendo todos os atos a elas relativos ser apensados em autos apartados.

§ 5º Caso haja recurso contra a decisão que adotar medidas cautelares, os autos apartados devem ser desapensados do procedimento principal, se houver, para análise e decisão pela autoridade competente.

6.9. Configurada, portanto, a plausibilidade jurídica da medida.

Risco de dano grave ou de difícil reparação

6.10. Com o sancionamento e publicação da Lei Complementar nº 194, de 23 de junho de 2022; e sua imediata entrada em vigor, nos termos de seu art. 15; a implementação local, por meio de ato normativo próprio, por parte de cada Unidade da Federação; e a percepção de evidências que apontam o não repasse (integral ou parcial) da redução, decorrente diretamente da redução da alíquota do ICMS, no valor final pago pelo usuário consumidor, constitui-se situação em que se impõe a imediata atuação estatal, por meio de seus entes constituintes, cada qual com suas competências, para seu enfrentamento e mitigação de efeitos adversos – especialmente para o consumidor final.

6.11. Esta Agência, no Informe nº 47/2022/CPAE/SCP (8519986), no contexto anterior à aprovação da lei complementar, estimou, de maneira preliminar, que “uma redução de 8% na alíquota de ICMS poderia gerar uma redução geral de 11% no preço final aos consumidores dos serviços de telecomunicações”.

6.12. Neste contexto, a demora em agir pode tornar cada vez mais difícil e complexa (ou mesmo, quiçá, impossível) uma atuação efetiva, notadamente diante da possibilidade de percepção, pelos entes regulados, de recursos indevidos e da ulterior dificuldade em ressarcir os consumidores lesados na proporção de seus prejuízos. Esse quadro demonstra, de modo claro, o **risco de dano grave ou de difícil reparação para os consumidores dos serviços de telecomunicações**.

6.13. A gravidade das condutas e o dano aqui demonstrado fundamentam a necessidade medida cautelar por parte da Agência.

6.14. É importante, finalmente, ressaltar que **a medida ora proposta não acarretará qualquer efeito para aquele ente regulado que age em conformidade com o arcabouço normativo incidente** (a empresa que está repassando aos seus consumidores a redução da alíquota do ICMS decorrente da implementação da LC 194/2022). Seu efeito será somente sentido por aquela empresa do setor de telecomunicações que esteja atuando em desconformidade com o dever de repassar ao usuário consumidor os recursos percebidos em razão da redução da alíquota do ICMS estabelecida pela LC 194/2022, sendo justa, devida e necessária a cessação de tal conduta.

7. DA MEDIDA CAUTELAR PROPOSTA

7.1. Com base em todo o exposto, propõe-se a decretação de Medida Cautelar, pelas áreas técnicas da Anatel competentes, com o escopo assegurar a observância da regulamentação setorial nos seguintes termos:

OS SUPERINTENDENTES DE COMPETIÇÃO, DE CONTROLE DE OBRIGAÇÕES, E DE RELAÇÕES COM CONSUMIDOR DA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES uso de suas atribuições legais e regulamentares, em especial a disposta nos arts. 52 e 242, XII c/c arts. 159, incisos I, VIII e IX, art. 158, incisos I e IV, e art. 160, incisos I e V do Regimento Interno da Anatel, aprovado pela [Resolução nº 612, de 29 de abril de 2013](#), examinando os autos do Processo em epígrafe; CONSIDERANDO a aprovação da Lei Complementar nº 194, de 23 de junho de 2022, que entre outras providências, alterou a Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir), para considerar bens e serviços essenciais para fins

tributários os relativos aos combustíveis, à energia elétrica, às comunicações e ao transporte coletivo;
CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 194, de 23 de junho de 2022, implica a redução de alíquota de ICMS cobrado em relação aos serviços essenciais, inclusive telecomunicações, “[...] como forma de beneficiar os consumidores em geral [...]” (CTN, art. 18-A, parágrafo único, inciso II);
CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 3º da Lei Geral de Telecomunicações, o usuário de serviços de telecomunicações tem direito à informação adequada sobre as condições de prestação dos serviços, suas tarifas e preços e a reparação dos danos causados pela violação de seus direitos;
CONSIDERANDO recentes informações de que as prestadoras de serviços de telecomunicações ainda não teriam repassado os valores correspondentes a redução da alíquota de ICMS de que trata a Lei Complementar nº 194, de 23 de junho de 2022, aos consumidores, a partir da sua efetiva implementação;
CONSIDERANDO que esta situação poderia configurar hipótese de reajuste em período inferior a 12 (doze) meses dos preços ou tarifas cobrados, o que é vedado pelo art. 65 do Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações – RGC, aprovado pela Resolução nº 632, de 7 de março de 2014, ou seja, reajuste sem previsão contratual, o que é vedado pelo art. 3º, IV, e 50, III, do RGC, bem como é prática vedada em decorrência de sua abusividade, nos termos do art. 39, XIII, do Código de Defesa do Consumidor;
CONSIDERANDO que a situação fática no presente caso autoriza a adoção de medida cautelar destinada a garantir os direitos assegurados ao consumidor de serviços de telecomunicações;
CONSIDERANDO que a demora do repasse dos valores causa dano imediato aos consumidores e pode caracterizar enriquecimento ilícito das prestadoras de serviços de telecomunicações;
CONSIDERANDO a necessidade compatibilização das medidas adotadas pela Anatel, com sua capacidade de acompanhamento e necessidade de preservação de suas atividades ordinárias;
CONSIDERANDO que o art. 173 parágrafo único da LGT prevê a possibilidade de adoção de medida cautelar e o art. 54 do Regimento Interno prescreve a prerrogativa da Anatel adotar medidas cautelares indispensáveis para evitar dano grave e irreparável ou de difícil reparação;
CONSIDERANDO o constante dos autos do presente processo;

DECIDEM CAUTELARMENTE:

Art. 1º DETERMINAR às prestadoras de serviços de telecomunicações o repasse imediato aos seus consumidores da redução das alíquotas de ICMS realizadas pelos Estados em decorrência do disposto na **Lei Complementar nº 194, de 23 de junho de 2022, a partir de sua efetiva vigência.**

Parágrafo único. O disposto no *caput* não se aplica às prestadoras de serviços de telecomunicações abrangidas por regime tributário que não implica na redução de alíquota de ICMS, como o Simples.

Art. 2º As medidas voltadas ao cumprimento do disposto no art. 1º deverão ser adotadas no prazo de até 15 (quinze) dias, contados a partir da publicação da presente medida, com efeitos retroativos à data da publicação da Lei Complementar de que trata referido artigo.

Art. 3º O acompanhamento do presente instrumento será subsidiado, também, a partir das reclamações registradas nos canais de atendimento da Anatel.

Art. 4º O descumprimento das medidas impostas pelo presente Despacho Decisório sujeita as prestadoras de serviços de telecomunicações à aplicação de multa de até R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), nos termos do Regulamento de Aplicação de Sanções Administrativas.

Art. 4º A presente Decisão entra em vigor na data de sua publicação.

Da Forma de acompanhamento da Medida proposta

7.2. Entende-se que o acompanhamento da medida ora proposta deve ser realizado por meio de atuação integrada e baseada em evidências e com foco e orientação por resultado, conforme prescrito pelo art. 5º, incisos II e III, do Regulamento de Fiscalização Regulatória (RFR), aprovado por meio da [Resolução nº 746, de 22 de junho de 2021](#).

7.3. Neste sentido, além da proposta de decisão cautelar, entende-se conveniente e oportuno prever, desde logo, no texto constante do art. 3º da proposta de despacho acima, que o acompanhamento da decisão cautelar utilize como insumo (input) as reclamações registradas nos canais de atendimento da Anatel.

7.4. Assim, entende-se pertinente que a Superintendência de Relações com os Consumidores produza relatório crítico, o qual subsidiará as medidas de acompanhamento e controle a serem adotadas, em que sejam considerados os insumos disponíveis para essa área, notadamente reclamações registradas nos canais de atendimento da Anatel, conforme expressamente previsto no art. 3º da proposta, e, eventualmente, demandas recebidas de entes externos.

7.5. A partir desses insumos (e quaisquer outros que consubstanciem evidências para demonstrar/comprovar a evolução setorial na resolução do problema apontado), nos termos dos arts. 15 e seguintes do RFR, a Superintendência de Competição poderá conduzir o processo de acompanhamento correspondente.

7.6. Na forma da regulamentação vigente, as conclusões, caso redundem em descumprimento dos termos da decisão cautelar e/o da regulamentação vigente, deverão, na forma dos arts. 46 e 54 e seguintes do RFR, ser conduzidas em processo de controle (e eventual procedimento de apuração de descumprimento de obrigações) pela Superintendência de Controle de Obrigações.

8. PROPOSIÇÃO

8.1. Com fundamento em todo o exposto neste Informe, sugere-se a assinatura de Despacho Cautelar nos termos ora propostos.



Documento assinado eletronicamente por **João Marcelo Azevedo Marques Mello da Silva, Superintendente de Controle de Obrigações, Substituto(a)**, em 20/09/2022, às 22:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Cristiana Camarate Silveira Martins Leão Quinalia, Superintendente de Relações com Consumidores**, em 20/09/2022, às 22:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **José Borges da Silva Neto, Superintendente de Competição**, em 20/09/2022, às 22:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



A autenticidade deste documento pode ser conferida em <http://www.anatel.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **9150119** e o código CRC **A9B936DE**.